108年司法官律師考試 - 行政法（2301）

108年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
108年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
本文件僅整理行政法部分（第21-55題）

第1題（原第21題）

關於法律保留原則之敘述，下列何者錯誤？

(A) 給付行政倘涉及人民基本權利之保障或公共利益之重大事項者，仍應有法律保留原則之適用
(B) 行政機關得以與人民締結行政契約之方式，經契約相對人之同意而排除法律強制規定之適用
(C) 國立大學辦理校內考試訂定之考試規則，未逾越大學自治之範疇者，不生法律保留原則之適用問題
(D) 中央三級行政機關之設立，應有法律之依據

答案：(B)

第2題（原第22題）

依司法實務見解，關於下列人員提起行政訴訟之敘述，何者錯誤？

(A) 大學生甲不服學校之退學處分，得循序提起行政訴訟
(B) 公務員乙不服年終考績乙等之評定，得循序提起行政訴訟
(C) 役男丙不服兵役主管機關有關緩徵之複核結果，得循序提起行政訴訟
(D) 受刑人丁不服監獄對其所為之禁止通訊處分，得循序提起行政訴訟

答案：(B)

第3題（原第23題）

下列何種情形不發生具體之行政法律關係？

(A) 國家為規範人民利用土地從事建築行為，制定建築法
(B) 人民就特定之建築事項向主管機關申請核發建築執照
(C) 公立學校之學生利用學校圖書館
(D) 基隆關稅局核發稅單，命義務人繳納

答案：(A)

第4題（原第24題）

關於人民對行政機關公法上請求權之敘述，下列何者正確？

(A) 請求權之發生，以法律有明文規定者為限
(B) 請求權未獲實現，人民得向行政執行分署申請行政執行
(C) 請求權自得行使時起經過5年而消滅
(D) 請求權不因原權利人死亡而當然消滅

答案：(D)

第5題（原第25題）

下列何者為行政機關？

(A) 行政院訴願審議委員會
(B) 財政部會計師懲戒覆審委員會
(C) 公務人員保障暨培訓委員會
(D) 新北市政府採購申訴審議委員會

答案：(C)

第6題（原第26題）

關於行政機關改制為行政法人之敘述，下列何者正確？

(A) 須有法律或自治條例之依據，始得改制設立之
(B) 原行政機關任用之公務人員應結算年資，於改制之日隨同移轉行政法人繼續進用
(C) 改制後之行政法人應自籌財源，政府機關不得編列預算核撥補助
(D) 人民對改制後行政法人之行政處分不服者，得向改制前之行政機關提起訴願

答案：(A)

第7題（原第27題）

依司法實務見解，關於行政機關管轄權，下列敘述何者正確？

(A) 行政機關之管轄權，得由行政程序當事人以協議方式變動之
(B) 上級機關將其權限之一部分，委由其下級機關辦理，為行政委託
(C) 行政機關將其管轄權限委任其他機關辦理時，未將委任事項及法規依據公告者，該權限委任效力未定
(D) 原管轄權之機關除依行政程序法第18條規定喪失管轄權外，不因其將權限之一部委任其他機關辦理，而喪失管轄權

答案：(D)

第8題（原第28題）

關於地方自治團體任務之敘述，下列何者錯誤？

(A) 地方自治團體辦理自治事項，須有法律之依據始得為之
(B) 地方自治團體為辦理自治事項，得訂定自治條例與自治規則
(C) 地方自治團體辦理委辦事項，在法律無特別規定之情形下，亦享有自主組織權
(D) 地方自治團體辦理自治事項，自治權受上級監督機關侵害時，得提起行政訴訟

答案：(A)

第9題（原第29題）

關於政務人員之敘述，下列何者錯誤？

(A) 不適用公務人員考績法
(B) 不適用公務人員退休資遣撫卹法
(C) 不適用公務員懲戒法
(D) 不適用公務人員任用法

答案：(C)

第10題（原第30題）

地方自治團體之機關作成之規範，下列何者之訂定程序不適用行政程序法？

(A) 法規命令
(B) 自律規則
(C) 裁量基準
(D) 行政規則

答案：(B)

第11題（原第31題）

依行政程序法規定，關於行政規則之敘述，下列何者正確？

(A) 行政規則包括機關內部組織之一般性規定、解釋性規定及裁量基準
(B) 行政程序法對於行政規則之訂定程序，準用法規命令之相關規定
(C) 行政規則可區分為直接對外發生法規範效力及間接對外發生法規範效力兩種類型
(D) 裁量基準以登載於政府公報之方式發布之，毋須下達下級機關或屬官

答案：(A)

第12題（原第32題）

某法律於100年7月1日生效後，主管機關於102年7月1日下達A函釋，並於翌日刊登於政府公報，闡釋該法律中某條文之適用疑義；嗣於105 年7月1 日針對同一條文復下達 B函釋，並於翌日刊登於政府公報。B函釋變更A函釋之見解，並謂A函釋即日起停止適用。下列敘述何者正確？

(A) A函釋自下達之日生效，不適用於102年6月30日以前之案例
(B) A函釋自刊登於政府公報之日起算至第3日生效，不適用於102年7月3日以前之案例
(C) 依A函釋所為之行政處分已確定者，於B函釋生效後，得以適用法規顯有錯誤為由，對該處分訴請救濟
(D) 依A函釋所為之行政處分已確定者，於B函釋生效後，除A函釋確有違法之情形外，該處分之效力不受影響

答案：(D)

第13題（原第33題）

關於行政機關依行政程序法第117條以下規定撤銷行政處分之敘述，下列何者正確？

(A) 行政處分撤銷後，一律溯及既往失其效力
(B) 行政程序法第117條以下之規定，係行政法院作成撤銷判決之實體法上依據
(C) 於法定救濟期間經過前，行政機關亦得撤銷違法之行政處分
(D) 行政處分經行政法院確定判決者，行政機關不得撤銷，係為確保行政處分之存續力

答案：(C)

第14題（原第34題）

關於行政處分附解除條件之敘述，下列何者錯誤？

(A) 非授予利益之行政處分得附解除條件
(B) 解除條件成就，行政處分之效力一律自條件成就時起失其效力
(C) 解除條件成就，行政處分自動失效，不待行政機關為撤銷或廢止之處分
(D) 裁量處分與羈束處分均得附解除條件

答案：(B)

第15題（原第35題）

關於行政處分之附款，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政處分之作成，僅限於有裁量權時，始得附加附款
(B) 行政機關為確保行政處分法定要件之履行，得以該要件作為附款之內容
(C) 附款應與行政處分之目的具有正當合理之關聯
(D) 行政處分之作成有裁量權者，附加附款時應符合比例原則

答案：(A)

第16題（原第36題）

下列何種行政處分於確定前，不得移送行政執行？

(A) 行政機關以書面確認投標廠商應追繳之押標金數額，並限期給付之
(B) 行政機關以書面確認處分受益人應返還因處分所受領給付之範圍，並限期給付之
(C) 行政機關以書面確認固定污染源應補繳空污費之數額，並限期給付之
(D) 行政機關以書面確認交通違規人應繳納之罰鍰數額，並限期給付之

答案：(B)

第17題（原第37題）

甲為乙私立學校之教師，乙認為甲教學不力，作成解聘之決定，並經主管教育行政機關核准。依司法實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲與乙間之聘任關係為行政契約關係
(B) 解聘之決定為乙立於機關之地位，就公法上具體事件所為對外發生法律效果之單方行政行為，具有行政處分之性質
(C) 甲如不服解聘決定，得以乙為被告，提起行政訴訟
(D) 甲得以主管教育行政機關為被告，對該核准處分提起行政爭訟

答案：(D)

第18題（原第38題）

甲市與乙縣協議垃圾處理互助事宜。依行政程序法規定，下列何者並非該協議無效之事由？

(A) 未以書面為之
(B) 未經共同上級監督機關之同意
(C) 以不能之給付為契約標的
(D) 違反強制或禁止規定，情節重大

答案：(B)

第19題（原第39題）

道路交通管理處罰條例中之吊銷駕駛執照，具有下列何種行為之性質？

(A) 行政處分之更正
(B) 行政處分之撤銷
(C) 行政處分之轉換
(D) 行政處分之廢止

答案：(D)

第20題（原第40題）

甲公司係藥商，於某日透過 A、B 及 C 三報分別刊登 3 則相同之醫療器材廣告，遭檢舉廣告內容不實。依司法實務見解，關於主管機關裁處罰鍰之敘述，下列何者正確？

(A) 3則廣告應以3次行為認定，對甲公司分別處罰之
(B) 3則廣告屬違反同一行政法上義務之一行為，僅能對甲公司為1次之罰鍰
(C) 3 則廣告屬違反同一行政法上義務之一行為，但 A、B、C 三報故意共同實施違反行政法上義務之行為，與甲公司分別處罰之
(D) 3 則廣告應以3 次行為認定，且 A、B、C三報故意共同實施違反行政法上義務之行為，與甲公司分別處罰之

答案：(B)

第21題（原第41題）

依司法實務見解，下列何者不以行為人有故意或過失為要件？

(A) 裁處罰鍰
(B) 沒入受處罰者所有之物
(C) 命限期改善
(D) 裁處拘留

答案：(C)

第22題（原第42題）

下列何種類型之行政行為，不以發生法律效果為其概念要素？

(A) 行政契約
(B) 行政指導
(C) 行政處分
(D) 法規命令

答案：(B)

第23題（原第43題）

於公法上金錢給付義務之執行程序中，義務人不服拘提、管收之裁定，提起抗告，應準用下列何種規定？

(A) 強制執行法
(B) 刑事訴訟法
(C) 民事訴訟法
(D) 行政訴訟法

答案：(C)

第24題（原第44題）

下列何者屬於得依行政執行法為代履行之義務？

(A) 主管機關依行政程序法要求當事人提供必要之文書
(B) 主管機關依法要求人民繳回被吊銷之駕駛執照
(C) 主管機關依法要求人民清除其棄置之廢棄土方
(D) 主管機關依法要求人民接受疫苗注射

答案：(C)

第25題（原第45題）

依行政程序法規定，關於行政處分之書面要式，下列敘述何者錯誤？

(A) 書面之行政處分自送達相對人及已知之利害關係人起，發生效力
(B) 相對人或利害關係人有正當理由要求作成書面時，處分機關不得拒絕
(C) 行政處分以書面為之，未限制人民之權益者，得不記明理由
(D) 行政機關作成經聽證之行政處分時，得以書面、言詞或其他方式為之

答案：(D)

第26題（原第46題）

本國人甲所設之工廠遭民眾檢舉疑似不法排放有毒廢污水，主管機關乙乃著手調查。甲獲知後，依據政府資訊公開法申請提供相關資料，乙拒絕之。請問甲得否對之提起行政爭訟？

(A) 不得，因為甲無請求提供相關資料之權利
(B) 不得，因為乙之拒絕提供未發生任何實體法上之效果
(C) 可以，但僅得於不服乙之裁罰決定提起行政爭訟時，一併聲明不服
(D) 可以，且得對乙之拒絕提供相關資料直接提起訴願、行政訴訟

答案：(D)

第27題（原第47題）

下列何者非屬相當於訴願程序之制度？

(A) 義務人不服具有處分性質之行政執行命令所提起之聲明異議程序
(B) 會計師不服懲戒處分所提起之覆審程序
(C) 律師不服懲戒處分所提起之覆審程序
(D) 公務人員不服年終考績丙等所提起之復審程序

答案：(C)

第28題（原第48題）

甲申請建築二屋之建造執照，經主管機關乙分別作成否准之行政處分A、B。甲不服，向訴願機關丙對二處分提起訴願，歷經1年，訴願決定最終駁回行政處分A部分，惟就行政處分B部分仍未處理，下列敘述何者正確？

(A) 甲得合併就行政處分A、B二部分表示不服，以丙為被告提起行政訴訟
(B) 甲僅得就行政處分A部分表示不服，以乙為被告提起行政訴訟，至於行政處分B部分應待訴願決定結果而定
(C) 甲得就行政處分A、B二部分表示不服，分別以丙及乙為被告，提起行政訴訟

(D) 甲得分別就行政處分A、B二部分表示不服，以乙為被告提起行政訴訟

答案：(D)

第29題（原第49題）

當事人就法務部行政執行署（下稱行政執行署）甲分署對其所為具有行政處分性質之執行命令不服，依行政執行法第9條規定聲明異議，經行政執行署作成異議決定予以駁回後，後續應為如何之救濟？

(A) 向行政執行署提起申訴
(B) 向法務部提起訴願
(C) 向普通法院逕行提起訴訟
(D) 向行政法院逕行提起訴訟

答案：(D)

第30題（原第50題）

行政法院為「被告對於原告之申請，應依本院之法律見解另為適法之處分」之判決，若行政機關不為適法之處分時，人民持以向行政法院聲請強制執行，行政法院應如何處理？

(A) 不能執行，因本判決不得作為執行名義
(B) 要求直接上級機關逕為適法之處分，以為代履行
(C) 對行政機關採取直接強制
(D) 對行政機關處以怠金

答案：(D)

第31題（原第51題）

課予義務訴訟之原告於訴狀中誤列被告機關時，行政法院應如何處理？

(A) 顯無理由，以判決駁回訴訟
(B) 毋庸命原告補正，逕以裁定駁回訴訟
(C) 先命原告補正，逾期不補正，以裁定駁回訴訟
(D) 請原告撤回起訴後，再以正確之被告機關起訴

答案：(C)

第32題（原第52題）

下列何種事項，行政法院不得依職權為之？

(A) 於終局裁判時，命當事人負擔訴訟費用
(B) 於審理撤銷訴訟事件時，命停止行政處分之執行
(C) 於審理一般給付訴訟事件時，為定暫時狀態之處分
(D) 於審理課予義務訴訟事件時，審酌請求權是否罹於時效

答案：(C)

第33題（原第53題）

下列關於撤銷訴訟之敘述，何者正確？

(A) 起訴前一律應經合法之訴願程序
(B) 起訴如有原告不適格之情事，應先以裁定命補正，逾期未補正，以裁定駁回起訴
(C) 原告所受之罰鍰處分如已自動繳納，仍應提起撤銷訴訟，不得改提確認處分違法訴訟
(D) 行政法院在對於原告不利益之範圍內，不得依職權調查證據

答案：(C)

第34題（原第54題）

依行政訴訟法規定，關於確認訴訟之敘述，下列何者錯誤？

(A) 於交通裁決事件，得提起確認行政處分無效之訴訟
(B) 確認公法上法律關係成立或不成立之訴訟，非原告有即受確認判決之法律上利益，不得提起之
(C) 於收容聲請事件，不得提起確認公法上法律關係成立或不成立之訴訟
(D) 行政處分已執行完畢者，即不得提起確認行政處分為違法之訴訟

答案：(D)

第35題（原第55題）

關於國家賠償義務機關之敘述，下列何者錯誤？

(A) 依國家賠償法第2條第2項請求損害賠償者，以該公務員所屬機關為賠償義務機關
(B) 依國家賠償法第3條第1項請求損害賠償者，以該公共設施之設置或管理機關為賠償義務機關
(C) 受委託行使公權力之團體，其執行職務之人於行使公權力時，不法侵害人民權利者，以委託機關為賠償義務機關
(D) 賠償義務機關業經改組，仍由改組前之機關為賠償義務機關

答案：(D)
